رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥١٠٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٤٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٦هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - بكالوريوس - وثيقة تخرج - تعديل المعدل التراكمي - التحويل من تخصص لآخر - الجمع بين درجات المقررات الدراسية للتخصص المحول منه والمحول له - توصيف وثيقة التخرج - توثيق المسيرة التعليمية في السجل الأكاديمي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعديل معدله في وثيقة التخرج؛ ليكون موافقاً لمعدله الخاص بمقررات الخطة الدراسية في القسم المحول له دون المحول منه - الثابت قيام المدعي بالتحويل من قسم الكيمياء إلى قسم الأنظمة، وبعد تخرجه من قسم الأنظمة مُنِح وثيقة تخرج في تخصص الأنظمة، واحتُسِب معدله التراكمي على أساس درجاته في مقررات قسم الكيمياء وقسم الأنظمة معاً - الدرجة العلمية المدونة في وثيقة التخرج تعطى للطالب الذي اجتاز مواد الخطة الدراسية لتخصص محدد - وثيقة التخرج تعد شهادة من الجامعة للطالب على اجتياز المقررات المحددة في الخطة الدراسية للتخصص المبين في الوثيقة؛ ومن ثم لا يصح إعطاء الطالب وثيقة التخرج من تخصص محدد وقد احتُسِب فيها معدل أكثر من تخصص - عدم قبول دفع المدعى عليها بما تضمنه النظام من إثبات جميع المقررات التي سبق

للطالب دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية في السجل الأكاديمي؛ كون المطالبة مقتصدة على تعديل المعدل في وثيقة التخرج، ولا نزاع في توثيق مسيرة الطالب الجامعية في السجل الأكاديمي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعديل معدل المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١، ٤٧) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٣) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه بعد إنهاء دراسة فصلين دراسيين في كلية العلوم في قسم الكيمياء، قام بتغيير تخصصه إلى تخصص الأنظمة في كلية الشريعة والأنظمة، ثم بعد تخرجه من قسم الأنظمة تفاجأ أن المدعى عليها قامت باحتساب مواد قسم الكيمياء في معدله المدون في وثيقة التخرج، مؤكداً على أن ما قامت به المدعى عليها يعد مخالفاً لما جاء في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية للمدعى عليها، طالباً في ختام صحيفته الحكم بإلزام المدعى عليها تعديل المعدل التراكمي الوارد في وثيقة تخرجه من (٣,٢٨) إلى (٣,٤٨) من (٤) ليكون موافقاً للمعدل الخاص بمقررات

الخطة الدراسية لتخصص الأنظمة. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت الدائرة نظرها بالنحو المبين في محاضر ضبطها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قرر أنها وفقاً لما ورد في صحيفتها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً دفع فيها: بأن ما يطالب به المدعي يعد مخالفاً لصريح ما ورد في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، ولما ورد بلائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية بجامعة الطائف، والتي تنص في المادة (٤٧) على أن: "يثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة"، كما أن طلب المدعي مخالفٌ لما ورد في تعميم وزير التعليم رقم (٤٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٩هـ والذي قرر فيه الاستمرار بالعمل بالمادتين (٤٧، ٤٩) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، حيث نصت المادة (٤٧) على أن: "يثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة"، كما نصت المادة (٤٩) على أن: "يثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة"، كما أن المدعي سبق وأن درس في كلية العلوم ما يقارب (٢٩) ساعةً، والاستجابة لطلب المدعي يفقد الجامعة مصداقية سجلات طلابها الأكاديمية، وقد يسهم ذلك في فقدان الجدية في الدراسة

لدى بعض الطلاب الذين يعتزمون التحويل لكلية أخرى لعلمهم أن التقديرات لن تظهر في سجلهم الأكاديمي ولن تؤثر على معدلهم التراكمي، وختم مذكرته طالباً الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرةً أجاب فيها على دفوع ممثل المدعى عليها: بأنه لا يوجد نص نظامي يمنع ما يطالب به، وأن تثبيت جميع المواد في السجل الأكاديمي لا يعني احتسباها في المعدل التراكمي، كما أنه لا وجه للاستدلال بخطاب وزير التعليم الذي أورده ممثل المدعى عليها، كما أكد على أنه يطلب عدم احتساب الساعات التي لا تدخل ضمن خطته الدراسية الجديدة دون الساعات المشتركة، فالمدعى عليها تقوم باحتساب معدله بطريقة مغايرة عن الطريقة التي تحتسب فيها معدلات الطلاب الآخرين في قسم الأنظمة، وهذا ظلم له، وختم صحيفته مؤكداً على طلبه الوارد في صحيفة دعواه. ثم تبادل طرفا الدعوى مذكرات لم يخرج مضمونها عن المذكرات السابقة، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعديل معدله المثبت في وثيقة التخرج ليكون موافقاً لمعدله الخاص بمقررات الخطة الدراسية لتخصص الأنظمة؛ فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً

للمادة الثالثة عشرة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما ينعقد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بناءً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وحيث استوفت الدعوى شروط قبولها فإن الدائرة تقرر المضي في نظر موضوعها .وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت أن المدعي انضم لجامعة الطائف للدراسة في قسم الكيمياء، ثم تقدم بطلب تحويله إلى قسم الأنظمة في كلية الشريعة والأنظمة بعد دراسته فصلين دراسيين في قسم الكيمياء، كما أن الثابت أن المدعي حصل على الشهادة الجامعية في تخصص الأنظمة، وقد قام بدراسة كافة مقرراته، كما أن الثابت أن المدعى عليها أثبتت في السجل الأكاديمي للمدعي كافة درجات ومعدلات المقررات التي قام بدراستها في الجامعة، والمشتملة على التخصص السابق (الكيمياء) واللاحق (الأنظمة)، كما أن الثابت أن المدعى عليها دوّنت في وثيقة تخرج المدعي ذات المعدل التراكمي الوارد في السجل الأكاديمي، والذي احتسب فيه جميع المواد التي درسها الطالب، وحيث إن المدعي يطلب تعديل المعدل المرصود له في وثيقة التخرج، حيث إنه تخرج من قسم الأنظمة، والمدعى عليها قامت باحتساب مواد قسم الكيمياء وقسم الأنظمة معاً، ورصدت المعدل المدون في الوثيقة بناءً على ذلك. وبما أن الدرجة العلمية المدونة في وثيقة التخرج تعطى للطالب الذي اجتاز مواد الخطة الدراسية لتخصص محدد وفقاً للمادة الأولى من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والتي نصّت على أن:

"الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد"، وبما أن وثيقة التخرج نصت على أن الجامعة قررت منح المدعي درجة البكالوريوس في قسم الأنظمة من كلية الشريعة والأنظمة، ثم رصدت له المعدل الوارد في وثيقة التخرج، وهو نتيجة احتساب المقررات التي درسها المدعي في قسم الكيمياء وفي قسم الأنظمة، فالصحيح أن تضع المدعى عليها معدل الطالب بناءً على المواد التي درسها في التخصص المحدد في وثيقة التخرج؛ لأن وثيقة التخرج بمثابة شهادة من المدعى عليها للمدعي تقر فيها بأن الطالب قد اجتاز المواد المحددة في الخطة الدراسية للتخصص المبين في الوثيقة، فلا يصح حينئذٍ أن يعطى الطالب وثيقة تخرج من تخصص محدد وقد احتسِب في معدلها أكثر من تخصص واحد، فعلى المدعى عليها إن قدمت شهادتها لأحد طلابها أن تدوّن في الشهادة ما ثبت لديها، والثابت في هذه الدعوى أن المدعي قد اجتاز المواد المطلوبة في الخطة الدراسية لتخصص الأنظمة، ثم قامت المدعى عليها باحتساب درجات مواد تخصص الطالب الأول (الكيمياء) بالإضافة إلى مواد التخصص الثاني (الأنظمة)، ثم قررت في وثيقة التخرج أن المعدل المكتوب في الوثيقة هو معدل المدعي في قسم الأنظمة؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتعديل المعدل ليكون وفقاً للمقررات المطلوبة في الخطة الدراسية لتخصص الأنظمة. ولا ينال من ذلك ما أورده ممثل المدعى عليها من أن طلب المدعي مخالف للمادة (٤٧) من لائحة

الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة الطائف والتي نصت على أن: "يثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة وتدخل في احتساب معدله التراكمي"، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة خطاب وزير التعليم رقم (٤٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٩هـ الذي أورده ممثل المدعى عليها؛ ذلك أن المدعي في هذه الدعوى يطلب تعديل المعدل المرصود له في وثيقة التخرج، حيث إن البيانات الواردة في وثيقة التخرج تنص على أن المعدل المكتوب فيها هو معدل الطالب في قسم الأنظمة، ولا نزاع في توثيق مسيرة الطالب الجامعية في السجل الأكاديمي. كما لا ينال من ذلك ما أورده ممثل المدعى عليها من أن الاستجابة لطلب المدعي يفقد الجامعة مصداقية سجلات طلابها الأكاديمية، وقد يسهم ذلك في فقدان الجدية في الدراسة لدى بعض الطلاب الذين يعتزمون التحويل لكلية أخرى لعلمهم أن التقديرات لن تظهر في سجلهم الأكاديمي ولن تؤثر على معدلهم التراكمي؛ ذلك أن هذا الدفع على احتمال أن الأصل في من أراد التحويل أنه متعثر في تخصصه الأول، والصحيح أن احتساب مواد التخصص السابق قد تضار فيه الجامعة الطالب المجتهد الذي لم يدرس سوى تخصص واحد، حيث إنه لو افترضنا أن طالباً قام بدراسة فصلين دراسيين في تخصص ما، وقد حصل على درجات كاملة في جميع المواد، ثم قام بتحويل تخصصه إلى تخصص آخر، فإنه ومن بداية دراسته في التخصص الجديد سيكون متفوقاً على زملائه

الذين لم يقوموا بتغيير تخصصهم، وهذا هو عدم الإنصاف في حق الطلبة الذين لم يقوموا بتغيير تخصصهم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام جامعة الطائف بتعديل معدل (...) المسجل بالرقم الجامعي (...) المثبت في وثيقة تخرجه من كلية الشريعة والأنظمة (درجة البكالوريوس في الأنظمة) ليكون موافقاً للمعدل الخاص لمقررات الخطة الدراسية لتخصص الأنظمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.